МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 11 дугаар сарын 15 № 4/57 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА С.ЭРДЭНЭБАЯР ТАНАА

Комиссоос тус дүүрэгт Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлж буй нөхцөл байдалтай танилцаж хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрийн тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамт зэрэг хүний эрхийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор батлагдсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулав.

Тус хяналт шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдов. Үүнд:

1. Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/23 дугаар тогтоолоор “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-ийг 2020-2025 онд хэрэгжүүлэхээр батлагдсан боловч 2021 онд хөтөлбөрт зориулсан санхүүжилтийг батлаагүй байна.
2. Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/114 дүгээр захирамжаар жендэрийн салбар хороог дүүргийн засаг даргын Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогчоор ахлуулан 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулж 2021 онд 1 удаа хуралдсан байна.
3. Жендэрийн мэдрэмжтэй статистик мэдээллийг бүрдүүлж, түүнийг бодлого, төлөвлөлтөд ашиглаж хэвшээгүй байна.
4. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахтай холбоотой зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлээгүй, зардлыг жилийн төсөвт тусгаагүй байна.
5. 2021 онд удирдах албан тушаалтан, төрийн албан хаагчдад зориулсан жендэрийн танхимын болон онлайн сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж нийт 6 удирдах албан тушаалтаныг оролцуулсан байна.
6. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар 23 аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн холбогдох заалтыг тусгуулсан байна. Мөн “Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах түүнтэй холбоотой гомдлыг байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын хүрээнд хянан шийдвэрлэх талаарх арга зүйн зөвлөмж”-ийн хүрээнд Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 24 аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан бичгийг хүргүүлж, 13 аж ахуйн нэгж, байгууллага дотоод журамдаа холбогдох заалтыг тусгасан байна.

152100198

7. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дүүргийн дэд хөтөлбөрийг 2020 онд батлсан тул тус хөтөлбөрийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг хуулийн хугацаанд тайлагнаж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх шаардлагатай байна.

Иймд тус хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийг жил бүрийн орон нутгийн төсөвт тусгаж, төсвийн боломжид тулгуурлан үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх, Тамгын газрын Төрийн сангийн хэлтсийн албан хаагчид болон, төсвийн мэргэжилтнүүдэд зориулан жендэрийн мэдрэмжтэй төсвийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;

2. Жендэрийн салбар хорооны үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах, үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилтийг шийдвэрлэх;

3. Жендэрийн мэдрэмжтэй статистик мэдээллийг бүрдүүлэх, түүнийг бодлого, төлөвлөлтөд ашиглах;

4. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтын ажиллагааны хүрээнд бодитой ажлыг хамтран зохион байгуулж, тодорхой үр дүнд хүргэх;

5. Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад заасан “бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх”, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.6 дахь заалтад “тухайн салбар, орон нутгийн хэмжээнд жендэрийн сургалт, гэгээрлийн ажил явуулах” гэж заасныг тус тус хэрэгжүүлж, албан хаагчдын жендэрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сургалт, гэгээрлийн ажлыг цар тахлын нөхцөл байдлаас хамааран цахимаар буюу боломжит арга, хэлбэрээр үе шаттай зохион байгуулах;

6. Тус дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагууд дотоод журамдаа Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хууль болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад заасан ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг болон жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаархи ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлага, гомдол гаргах, түүнийг хянан шийдвэрлэх зохицуулалтыг тусгасан эсэхэд хяналт тавьж ажиллах;

7. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хуулийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн болон төрийн захиргааны байгууллагад ажилтнуудын хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайланг хуулийн хугацаанд Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх, үр дүнг дүүргийн хөгжлийн бодлого төлөвлөгөөнд тусгах, тайланг олон нийтэд мэдээллэх;

Энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД